

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1193/2532

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี

โจทก์

นายทองหล่อ เหมือนช้าง

จำเลย

นายทองหล่อ เหมือนช้าง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ให้ชังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288,80,83 จำคุก 10 ปี

จำเลยฎีกา (อันดับ 99)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 103,102)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาล
ฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 97 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
200,000 บาท (อันดับ 77)

คำสั่ง

พิจารณาให้ฎีกาจำเลยประกอบเหตุผลตามคำร้องขอปล่อยชั่วคราวแล้วเห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างฎีกา ตรีราคาประกัน 500,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาให้ฎีกาจำเลยประกอบเหตุผลตามคำร้องขอปล่อยชั่วคราวแล้วเห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างฎีกา ตรีราคาประกัน 500,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>